

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SOLUCIONES SUPUESTO 27

1 D

El **artículo 46 del RD 84/1996** establece que, en las tres primeras altas del año, el trabajador autónomo puede optar por la fecha de efectos de su alta: la del inicio de la actividad (2 de junio en este caso) o el primer día del mes natural. No obstante, si Mari Carmen agota esta opción durante el año natural 2026, las altas posteriores tendrán efectos obligatoriamente desde el primer día del mes natural. (TEMA 2)

2 A

El **artículo 12 de la Ley General de la Seguridad Social**, establece que no se consideran trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario, los hijos que convivan con el empresario. En este caso, el hijo de Mari Carmen, mayor de edad y conviviente, queda incluido en esta presunción. Por ello, no se presume relación laboral, sino colaboración familiar. Por tanto, debe encuadrarse en el RETA como autónomo colaborador, salvo que se acredite la existencia de una verdadera relación laboral. (TEMA 2)

3 C

Al autónomo colaborador no le resulta de aplicación el sistema general de determinación de bases del RETA, sino que, conforme al **artículo 308.1.a).4º de la Ley General de la Seguridad Social**, su base mínima será la correspondiente al grupo de cotización 7 del Régimen General. Este criterio es novedoso desde este año 2026, desvinculándose así de la aplicación transitoria de 1.000 euros como base de cotización. (TEMA 2)

4 C

Conforme establece el **artículo 309.2 de la Ley General de la Seguridad Social**, “en la situación de incapacidad temporal con derecho a prestación económica, transcurridos sesenta días en dicha situación desde la baja médica, corresponderá hacer efectivo el pago de las cuotas, por todas las contingencias, a la mutua colaboradora con la Seguridad Social o, en su caso, al Servicio Público de Empleo Estatal”. (TEMA 2)

5 B

En los convenios especiales, el plazo de ingreso de las cuotas es, con carácter general, el mes siguiente al devengo, salvo en el caso de los suscritos por autónomos (RETA), en los que el ingreso se realiza dentro del mismo mes de devengo. Así viene establecido en el **artículo 56 del RD 1415/2004**. (TEMA 5)

6 C

El **artículo 63 del RD 1993/1995** establece que “las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social constituirán en la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta el límite de su responsabilidad, el valor actual del capital coste de las pensiones que, con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social, se causen por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo”. Por tanto, será objeto de constitución capital coste la pensión de viudedad. Por el contrario, la indemnización por lesiones permanentes no invalidantes queda excluida de este proceso, ya que, aunque derive de contingencia profesional, se abona mediante un pago único según baremo y no tiene naturaleza de pensión. (TEMA 5)

7 D

Según el **artículo 70 del RD 1415/2004**, el plazo reglamentario de ingreso de los capitales coste de pensiones se inicia al día siguiente de la notificación de la reclamación de deuda y finaliza el último día hábil del mes siguiente a dicha notificación. (TEMA 5)

8 A

Cuidado con esta pregunta. El recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene es una sanción impuesta por la entidad gestora basada en el acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por tanto, la entidad gestora es la que declara y fija el porcentaje, y la Tesorería es quien gestiona su cobro. **Artículo 75 del RD 1415/2004**. (TEMA 5 y 7)

9 B

La responsabilidad del pago del recargo sobre prestaciones económicas debidas a accidente de trabajo o enfermedad profesional por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo recae directamente sobre el empresario infractor, no pudiendo ser objeto de seguro alguno, tal y como indica el **artículo 164.2 de la Ley General de la Seguridad Social**. Aunque no es asegurable, el **artículo 32.3 del RD 1415/2004**, establece que podrá ser objeto de aplazamiento siempre y cuando se garantice íntegramente con aval. (TEMA 5)

10 D

Esta cuestión ya se ha abordado en otro supuesto. En aquella ocasión, el convenio colectivo de aplicación no especificaba un plazo para el abono de los salarios con efectos retroactivos, por lo que era de aplicación lo establecido en el **artículo 56.1.c) del RD 1415/2004**, “último día del mes siguiente al de la publicación el boletín oficial (...)”. En el caso actual, sin embargo, se indica que el convenio sí establece un plazo para el abono de los incrementos salariales: hasta el mes de junio. Por tanto, y de acuerdo con lo dispuesto en el **artículo 56.1. del RD 1415/2004**, el plazo reglamentario para el ingreso de las cantidades será el último día del mes siguiente a

aquel en que corresponda su devengo”. Es decir, si el plazo establecido para el abono es junio, el plazo reglamentario de ingreso de estas cuotas será hasta el 31 de julio de 2026. (TEMA 5)

11 C

De acuerdo al **artículo 30.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social**, si la empresa ha cumplido con sus obligaciones de liquidación pero no abona en plazo reglamentario el ingreso de las mismas, éstas serán objeto de recargo, cuyo porcentaje variará en función del momento en que realizan el abono de las mismas. Al hilo de lo anterior y en base a las opciones de respuesta planteadas, la opción b) no es correcta porque los atrasos de convenios son cuotas. Tampoco la opción d) puesto que su afirmación es incorrecta. La opción correcta sería el 20% antes del vencimiento de la reclamación de deuda o acta de liquidación y 35% después del vencimiento. Además al vencer la reclamación de deuda no se inicia la vía ejecutiva automáticamente. (TEMA 5)

12 C

El **artículo 60.2 de la Ley General de la Seguridad Social** nos indica que el complemento para la reducción de la brecha de género tiene efectos económicos el primer día del mes siguiente a la resolución, siempre que esta se dicte dentro de los 6 meses desde la solicitud o desde el reconocimiento de la pensión. Si se supera ese plazo de 6 meses, los efectos se retrasan al primer día del séptimo mes. Como han transcurrido más de seis meses entre la solicitud (9 de abril de 2026) y la resolución (15 de enero de 2027), se aplica la regla especial: los efectos se retrotraen al primer día del séptimo mes posterior a la solicitud, abarcando desde mayo hasta noviembre. Siendo los efectos desde el 1 de noviembre de 2026. (TEMA 7 Y 10)

13 B

Pregunta básica sobre periodo mínimo de cotización exigido para acceder al subsidio por nacimiento y cuidado de menor. El **artículo 178 de la Ley General de la Seguridad Social** establece que si la persona trabajadora tiene cumplidos 26 años en la fecha de nacimiento, el periodo mínimo de cotización exigido será de 180 días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso. O alternativamente, acreditar 365 días cotizados a lo largo de su vida laboral. (TEMA 9)

14 B

La regla general, recogida en el **artículo 179 de la Ley General de la Seguridad Social**, es que la base reguladora será la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo al del hecho causante, dividida entre el número de días a que dicha cotización se refiera. Pero existe una excepción, y es que en los supuestos en que la persona trabajadora haya ingresado en la empresa en el mes anterior al del hecho causante, para el cálculo de la base reguladora se tomará la base de cotización por contingencias comunes

correspondiente al mes inmediatamente anterior al del inicio del descanso o del permiso por nacimiento y cuidado de menor. Por tanto, la base reguladora se calculará en base a los 1.800 euros y no a los 1.500 euros. Siendo ésta 60 euros diarios (1.800/30). (TEMA 9)

15 C

Conforme establece el **artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores**, en el supuesto de monoparentalidad, el periodo de suspensión será de 32 semanas, distribuidas de la siguiente forma:

- 6 semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto.
- 22 semanas, que podrán distribuirse en periodos semanales a disfrutar de manera acumulada o interrumpida hasta que el hijo cumpla 12 meses.
- 4 semanas, que podrán distribuirse en periodos semanales de manera acumulada o interrumpida hasta que el hijo cumpla 8 años.

(TEMA 9)